沈阳市长鑫食品厂“5.19”生产安全事故调查报告

稿源：应急管理局 2019-08-12 10:05

2019年5月19日12时30分左右，位于新民市法哈牛镇东升堡村沈阳市长鑫食品厂内，一工人在使用水枪清洗地面时，不慎被电击倒，后经120确认死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经新民市人民政府批准，2019年5月21日成立了由新民市人民政府主管领导担任组长，应急局、公安局、总工会、市场局、法哈牛镇政府、法哈牛镇派出所等有关部门派人员组成的“5.19”一般事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和相关人员的笔录，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故单位及事故概况

1、事故单位概况

单位名称：沈阳市长鑫食品厂

类型：个人独资企业

住所：辽宁省新民市法哈牛镇东升堡村

经营者：边**

注册日期：2012年12月5日

经营范围：炒货食品。

2、事故概况

事故发生地点：位于沈阳市长鑫食品厂院内

事故类别：触电事故

事故级别：一般事故

事故性质：责任事故

人员伤亡情况：1人死亡

3、死者概况

姓名：孙**，男，39岁，汉族

身份证号：21132**********

工作单位：沈阳市长鑫食品厂

住址：辽宁省朝阳市朝阳县西营子乡五十家子村

4、死者与事故单位的关系

死者是沈阳市长鑫食品厂雇佣的工人，死者负责打零工，刚来工作3天；均未签订劳动合同，也无保险。

5、相关情况

姓名：边**

单位：沈阳市长鑫食品厂经营者

身份证：21010**********

住所：辽宁省沈阳市铁西区路宫一街17号2-7-2

二、事故发生背景、经过、报告及救援情况

2019年5月19日12点30分左右，孙**在沈阳市长鑫食品厂打扫卫生，该人使用水枪清洗地面时由于不明原因晕倒在地，经营者边**发现后于12时46分拨打了120急救电话，20分钟后打了110报警电话。此时另一名工人去拽了一下孙朝龙一下就松开了，喊了一声有电。厂长边**赶紧拔掉了水枪电源。此时孙**躺在地上大喘气，大家轮流给孙**做心脏复苏，做了大概20分钟，孙**停止呼吸。过了能有40分钟120和110一起赶到，经120现场确认孙**已死亡。

三、事故发生原因及性质

根据事故调查组成员通过对现场勘验、调查取证和对相关人员的询问笔录的共同调查分析，原因如下：

（一）直接原因

1.物的不安全状态

依据询问笔录、现场勘查，该企业车间现场的手持清洗设备前端没有漏电保护器，配电线路无防漏电保护装置，导线有很不规范的接头。

2.人的不安全行为。

当日工厂停产整顿，厂长要求死者孙**负责清洗油炸车间，此项工作一直是要求工人用刷子加清洗剂清洗。孙**开始用刷子清洗，后来在另一个车间发现有清洗机（该清洗机不是用于清洗车间的）就想用清洗机，但是机器的电线不够长，自己就私自接长了电线。在没找到绝缘胶布的情况下就随手用透明胶布缠绕的电线。在清洗过程中，工人手握水枪，水枪流出的水向下通过电线连接处时，由于透明胶布不绝缘，遇水漏电发生事故。死者孙**工作前应该检查漏电保护装置及缺乏自我保护意识。是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

沈阳市长鑫食品厂违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第二款：组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；第三款：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；第四款：保证本单位安全生产投入的有效实施；第五款：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；第二十条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任；第二十二条第五款检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；第六款制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为的相关规定，安全管理和培训教育不到位，未能及时如实记录安全生产教育和培训情况；未能及时保证本单位安全生产资金投入的有效实施；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；工作现场没有监护人员，未制止和纠正违规操作行为是造成该事故的间接原因。

（三）事故性质

沈阳市长鑫食品厂“5.19”触电事故是一起因企业安全生产培训教育不到位，安全生产资金投入不足企业缺少劳动保护，经事故调查组认定沈阳市长鑫食品厂“5.19”触电事故属生产安全责任事故。

四、对事故责任的认定和对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，对事故责任单位及事故责任者提出如下处理建议：

（一）对事故责任者的处理建议

1、死者孙**，缺少安全常识和意识，违规作业直接导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，不再追究其责任。

2、边**：沈阳市长鑫食品厂经营者，负责工厂全面工作，是第一责任人，未履行企业负责人安全生产管理职责，对此事故的发生负有直接责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第二款：组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；第三款：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；第四款：保证本单位安全生产投入的有效实施；第五款：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；第二十条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任；第二十二条、第五款检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐

患，提出改进安全生产管理的建议；第六款制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为的相关规定，并参照《沈阳市安全生产行政自由裁量适用规则及指导标准》的规定，建议新民市应急管理局依法对其进行处罚。

3、张**：法哈牛镇政府安全员，负责全镇的安全生产工作，在检查企业时该企业的清洗机不是企业日常使用设备，而且检查当天清洗机电线也没有接头。由于没能对企业的安全生产培训教育、必需的安全生产资金投入、规章制度和操作规程进行整改。建议由新民市安全生产委员会办公室对其进行警示约谈。

4、富**：法哈牛镇东升堡村村主任，未有效履行安全生产职责，对本辖区内企业安全生产巡查、隐患排查工作不力，建议上级党委对其进行警示约谈。

（二）对事故相关责任单位的处理建议

1、新民市法哈牛镇政府

按照属地监管的原则，组织安全生产大检查，对安全生产违法行为及时制止，并向市级安全生产监督管理部门报告；组织开展专项整治活动，督促生产经营单位排查和治理各类事故隐患，建立生产经营单位重大危险源运行台账和事故隐患治理基本档案，对重大危险源实施有效监控。对基层单位安全生产工作监管排查不到位。建议对法哈牛镇人民政府全市通报批评。

2、新民市法哈牛镇东升堡村民委员会

未根据上级党委、政府对安全工作的要求，组织研究制定本辖区安全生产工作计划、目标、措施，完善规章制度，严格管理，认真落实。建议对法哈牛镇东升堡村民委员会全市通报批评。

五、防范措施及建议

（一）沈阳市长鑫食品厂在今后生产过程中要深刻吸取教训，要严格管理工作人员，提高安全生产防范意识，强化企业生产安全主体责任，完善安全生产责任制和各项规章制度，认真排查安全隐患，强化作业现场安全管理，配备作业防护设施，对违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的行为要坚决予以制止，认真开展安全教育与监督。杜绝类似事故发生。

（二）新民市法哈牛镇政府要按照属地管理的原则，坚守安全生产“红线”意识，按照“零容忍”的要求，切实做好安全生产工作，把安全生产各项工作落实到基层企业和生产作业一线。对在检查中发现的企业安全生产责任不落实、安全措施不到位、违规作业、违反劳动纪律的行为坚决予以制止，及时消除各类隐患，防止各类安全生产事故再次发生。

沈阳市长鑫食品厂“5.19” 事故调查组

2019年7月15日

编辑：